

1501328-31.2022.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... narrado falsamente a ocorrência do roubo, tampouco de que tivesse motivos para tanto.

As declarações do ofendido bastam para demonstrar a configuração da causa de aumento de pena (§ 2º, VII, do art. 157, CP). Neste sentido:

(...) ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. (...) A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501328-31.2022.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501328-31.2022.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO AUGUSTO DA SILVA NETO

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso VII, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 07h55min, na Avenida Brasil, nº 1380, Vila Boa Vista, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, agindo mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma faca, e violência à pessoa, exercida com golpes utilizando um pedaço de madeira, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em um aparelho de telefonia celular e R\$ 100,00 (cem reais), em dinheiro, bens pertencentes à vítima Charles Michel de Carvalho.

Segundo narra o Promotor de Justiça, Charles caminhava pela via pública quando o réu, armado com uma faca e um pedaço de madeira, o abordou, dizendo perdeu, me passa o celular, você tem mais alguma coisa. Por meio da ameaça, subtraiu do ofendido R\$ 100,00 (cem reais), em dinheiro, e um celular da marca Samsung, modelo Galaxy A02, avaliado em R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Logo após a subtração, o denunciado golpeou a vítima com o pedaço de madeira e novamente a ameaçou, dizendo-lhe que se reagisse, ele ia meter a faca. Destarte, empregou violência e grave ameaça, com o intuito de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos objetos subtraídos.

Afirma o Ministério Público que tanto o pedaço de madeira usado para agredir a vítima, quanto a faca empregada na consecução da ameaça são armas brancas.

Após a consumação, o ofendido reconheceu o réu como sendo o autor do delito, por fotografia e pessoalmente (fls. 06 e 49).

A denúncia (fls. 75/77) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/68) e foi recebida em 29 de abril de 2022, decretando-se a prisão preventiva do acusado (fls. 78/80).

Citado (fls. 114), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 117), apresentou resposta escrita à acusação (fls. 122/124).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 129).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 152/153).

Nos debates orais, também captados em gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 152/153).

A Defensora, preliminarmente, alegou a nulidade dos reconhecimentos realizados extrajudicialmente e sob o contraditório. No mérito, pleiteou a absolvição,

alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória.

Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena; pela fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e pela concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 152/153).

É o relatório.

DECIDO.

Analiso a questão preliminar suscitada.

A Defesa alegou a nulidade dos reconhecimentos realizados extrajudicialmente e sob o contraditório

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilidade do reconhecimento como prova da autoria de crime está condicionada à observância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e à corroboração por outros elementos probatórios. Neste sentido:

(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (...). (STJ; HC n. 598.886/SC; Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz; Sexta Turma; j. 27/10/2020; DJe de 18/12/2020).

Os requisitos do reconhecimento extrajudicial estão relacionados nos incisos I, II e IV do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Segundo a Defensora, houve violação à previsão contida no inciso II, que transcrevo:

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la (sem sublinhas no original);

Como se observa pela leitura do dispositivo, o perfilamento a pessoas de aparência similar à do suspeito de haver praticado o crime deve ser realizada, se possível.

No caso, não há elementos a indicar que houvesse pessoas de aparência similar à do réu de prontidão na Delegacia de Polícia, para que se procedesse ao perfilamento dele entre elas.

O mesmo raciocínio se aplica ao reconhecimento realizado sob o contraditório, com o acréscimo de que este se realizou com a participação da Defensora, que silenciou sobre a suposta nulidade que viria a alegar.

Como não há sequer indício de violação aos ditames previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal, fica afastada a adução de nulidade.

Não bastasse a observância aos requisitos previstos no referido artigo, o princípio da boa-fé objetiva impede que se reconheça eventual nulidade.

O princípio da boa-fé objetiva, aplicado à produção probatória criminal, impõe às partes o dever de adotar providências para evitar nulidades. Leia-se:

Na tendência de aproximar as nulidades absolutas e as nulidades relativas, o STJ já fixou a aplicação do *duty to mitigate the loss*, que significa o dever de mitigar o próprio prejuízo. Cuida-se de instituto que tem maior incidência na esfera cível contratual, que impõe à parte que a perda verifica o dever de tomar todas as providências para que o dano não seja agravado. A noção tem supedâneo no dever de cooperação e lealdade que deve inspirar as relações jurídicas, pelo que não deve a parte prejudicada permanecer inerte, deliberadamente, diante do aumento significativo da situação danosa.

No processo penal, sabemos que as nulidades absolutas se classificam por prescindir de demonstração de prejuízo para a eficácia do direito fundamental e de alegação oportuna. Não obstante, mesmo nulidades absolutas têm sido objeto da necessidade de fustigação urgente pelas partes, sob pena de preclusão. Em outros termos, STF, STJ e a jurisprudência majoritária têm relativizado, em certa medida, as tradicionais nulidades absolutas reconhecidas pela doutrina e pelos precedentes mais antigos.

É de ver que, embora possa não se concordar com a tendência – de relativização –, o Código de Processo Penal não distingue nulidades absolutas e nulidades relativas. Com efeito, o CPP fala tão somente em “nulidades”, sendo expresso no seu art. 563 que nenhuma nulidade será reconhecida se não houver demonstração de prejuízo para a Acusação ou para a Defesa. Considerando essa nuance, podemos justificar a incidência do dever da parte não postergar dolosamente a alegação de nulidade classificada como absoluta que lhe prejudica para momento bem posterior, com o fito de obter o reconhecimento de nulidade de maior número de atos processuais.

Fazendo incidir o dever de reduzir os efeitos do ato processual viciado (atípico), o STJ, mais de uma vez, destacou a compatibilidade da boa-fé e do *duty to mitigate the loss* na esfera criminal. Para a Corte Superior, por exemplo, não tem lugar o reconhecimento de nulidade, decorrente da realização de audiência acompanhada por defensor dativo, quando o próprio defensor constituído (defesa técnica) requereu a providência, sob a justificativa da impossibilidade financeira do paciente custear o transporte dos advogados constituídos até a Comarca onde corria o processo. Nesse julgado e em outros, o STJ assentou que a relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium (proibição de comportamentos contraditórios). De tal sorte, diante de uma conduta dita por “sinuosa” (tendente a alcançar vantagem incompatível com a boa-fé), não é adequada a declaração de nulidade. Deveras, o princípio da boa-fé objetiva se espraia por todo o ordenamento jurídico, não se limitando ao campo do direito civil. O subprincípio de realce nesse campo é o *duty to mitigate the loss*. Daí que a insurgência, apenas depois da realização de vários atos processuais (interrogatório, alegações finais e sentença), demonstra a consolidação da situação processual com a eiva da atipicidade, sendo plausível concluir que houve a aceitação tácita da ausência de oitiva da testemunha. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal, ebook. 11ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2803/2804).

No mesmo sentido:

(...) Não há falar em reconhecimento de nulidade, decorrente da realização de audiência acompanhada por defensor dativo, quando a própria defesa técnica constituída requereu a providência, dada a impossibilidade financeira de a paciente custear o transporte dos causídicos até a Comarca onde corria o processo. A relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium (proibição de comportamentos contraditórios). Assim, diante de uma tal conduta sinuosa, não é dado reconhecer-se a nulidade. O princípio da boa-fé objetiva ecoa por todo o ordenamento jurídico, não se esgotando no campo do Direito Privado, no qual, originariamente, deita raízes. Dentre os seus subprincípios, destaca-se o *duty to mitigate the loss*. Na espécie, a serôdia insurgência, somente após a realização de diversos atos processuais, como o interrogatório, alegações finais e sentença,

evidencia a consolidação da situação, sedimentando a tácita aceitação da ausência de oitiva da testemunha. Não deveria a parte insistir em marcha processual que crê irrita, sob pena de investir tempo e recursos de modo infrutífero (...). (STJ; HC n. 171.753/GO; Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura; Sexta Turma; j. 04/04/2013; DJe 16/04/2013).

Por certo, não se passaram vários atos processuais entre a produção da prova e a adução de nulidade, circunstância que diferencia o caso em exame do acórdão paradigma, acima mencionado (STJ, HC n. 171.753/GO).

Todavia, neste feito, ao contrário daquele caso, a Defensora participou da produção da prova e se absteve de alegar nulidade, durante a realização do ato.

Como a Defensora participou da produção da prova e nada alegou sobre a suposta causa de nulidade, operou-se a preclusão, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Seja pela preclusão (princípio da boa-fé objetiva), seja pela observância às formalidades devidas (art. 226, II, CPP), não se vislumbra nulidade.

O processo está em ordem. Inexiste irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04) e pelos relatos orais, colhidos sob o contraditório.

Os autos de reconhecimento fotográfico (fls. 06) e pessoal (fls. 49) e as declarações orais evidenciaram a autoria da infração penal.

A vítima, Charles Michel de Carvalho (fls. 152/153), informou que saíra do trabalho e estava caminhando na via pública, em direção a uma loja de conveniência. Nas imediações do terminal rodoviário, o acusado repentinamente saiu detrás de um portão, empunhando uma faca numa das mãos e um pedaço de pau, na outra, e disse-lhe não corre, me passa o que você tem no bolso. Sem oferecer resistência, o depoente entregou-lhe o celular e R\$ 100,00, que levava consigo. Após receber os bens, o acusado golpeou-o com um pedaço de madeira e disse-lhe, se você reagir eu vou te meter a faca. Em meio à execução, ele reiteradamente afirmou que integrava a organização criminosa conhecida como PCC. Imediatamente após o fato, o depoente contatou policiais que estavam no terminal rodoviário e reportou-lhes o ocorrido. Enquanto conversava com eles, uma moradora de rua apresentou-se e disse que presenciara a ação e conhecia o agressor, que ela identificou como Sérgio. Afirmou que o agente tem estatura baixa, é pardo, tinha os cabelos loiros e trajava uma camiseta regata e short jeans. Aproximadamente dois meses após o fato, procedeu ao reconhecimento pessoal do agente, ocasião em que ele estava perfilado a duas pessoas de tez branca. Contudo, na ocasião do reconhecimento, os cabelos dele estavam pretos. Informou que não teve dificuldades em reconhecê-lo, pois permaneceu atento à face do autor do delito.

A testemunha Nilton César da Costa (fls. 152/153), policial militar, disse que compareceu ao terminal rodoviário após receber notícia de que a vítima de um roubo contatara policiais baseados naquele local. Durante o atendimento, o ofendido relatou que o autor do crime, que aparentava ser morador de rua, o golpeara com duas pauladas e subtraíra um celular e R\$ 100,00. Após a subtração, a vítima conversara uma moradora de rua e ela identificara o autor do delito como sendo um indivíduo conhecido como Serginho.

Interrogado (fls. 152/153), o réu negou a prática do crime. Disse que é usuário de crack, maconha e cocaína e estava em situação de rua havia aproximadamente cinco meses. Para se sustentar, comercializava balas na via pública. Disse que constantemente fica na praça, em volta da rodoviária e na ferrovia, na região conhecida com cracolândia. Disse ter 1,60m de altura e 25 anos de idade.

Analisou o fato narrado pelo ofendido e sua classificação jurídica. Em seguida, será verificada a autoria.

Em todas as ocasiões em que relatou o fato, formal ou informalmente, Charles manteve a coesão da narrativa.

Com efeito, a testemunha policial militar informou que a vítima, quando do atendimento inicial, noticiou que tivera o celular e dinheiro subtraídos por um indivíduo que aparentava ser morador de rua e a golpeara com pauladas.

A narrativa foi formalmente reiterada às fls. 05 e sob o contraditório, com o

acréscimo da informação de que o agente portava uma faca, não mencionada pelo miliciano.

Não há sequer indício de que a vítima tenha narrado falsamente a ocorrência do roubo, tampouco de que tivesse motivos para tanto.

As declarações do ofendido bastam para demonstrar a configuração da causa de aumento de pena (§ 2º, VII, do art. 157, CP). Neste sentido:

(...) ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. (...) A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. No caso dos autos, o eg. Tribunal de origem se apoiou na prova oral produzida, para concluir pela utilização da arma no crime de roubo, inclusive no depoimento da vítima. Nesse compasso, comprovado o uso de uma arma por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia do objeto (...). (STJ; HC n. 425.790/SP; Relator: Ministro Felix Fischer; Quinta Turma; j. 06/02/2018, DJe de 15/02/2018).

Tanto a faca quanto o pedaço de madeira, usado como instrumento de ataque, são armas brancas.

Portanto, as declarações do ofendido evidenciam que o agente o abordou, empunhando uma faca e portando um pedaço de pau, e anunciou o assalto. Além de exhibir as armas brancas, para intimidar a vítima, o sujeito ativo pronunciou ameaças, dizendo que meteria a faca se a vítima reagisse. Após receber o celular e dinheiro, o agente empregou violência para assegurar a posse dos bens e a impunidade do delito, golpeando o ofendido com o pedaço de pau.

Ao subtrair, para si, objetos pertencentes à vítima, agindo mediante grave ameaça, o sujeito ativo praticou a conduta prevista no caput do artigo 157 do Código Penal. Como empregou violência, logo após a subtração, com vistas a assegurar a inversão da posse e a impunidade, o fato também se amolda à previsão contida no § 1º do artigo 157 do Código Penal.

Está configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, pois o agente empregou armas brancas na execução das ameaças e da violência física.

Evidenciada a ocorrência do fato e definida sua classificação jurídica (art. 157, §§ 1º e 2º, VII, CP), passo a analisar a autoria.

Conforme se expôs anteriormente, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do delito. O réu, por outro lado, negou a autoria da infração penal.

Inobstante a negativa apresentada pelo denunciado, a vítima narrou os fatos firme e detalhadamente e não há sequer indício de que tenha mentido.

A aptidão do ofendido para proceder ao reconhecimento é indubitosa, pois informou que esteve atento à fisionomia do autor do delito.

A atenção da vítima às características pessoais do sujeito ativo evidencia-se pela precisa descrição apresentada quando de sua primeira oitiva pela Autoridade Policial (fls. 05) e do reconhecimento fotográfico (fls. 06).

Naquelas ocasiões, a vítima descreveu o agente como um pouco mais alto que eu (vítima tem 1,66), moreno claro, cabelo pintado de loiro (platinado) (fls. 06).

O réu, em audiência, disse ter 1,60m de altura. Contudo, a fotografia de fls. 55 demonstra que Sérgio tem aproximadamente 1,70m de altura. Portanto, é um pouco mais alto que a vítima, assim como ela descreveu.

O ofendido também informou que o agente tinha os cabelos descoloridos, pintados de loiro (fls. 06). Sérgio estava com os cabelos negros na ocasião da captura (fls. 55/58). Entretanto, as fotografias de fls. 09, capturadas em ocasiões anteriores ao fato, indicam que ele habitualmente mantinha os cabelos descoloridos, loiros.

Segundo a testemunha policial, o ofendido noticiou que o agente aparentava ser morador de rua, circunstância pessoal também afirmada pelo acusado.

A vítima informou que o fato ocorreu nas imediações do terminal rodoviário. O réu,

no interrogatório, afirmou que constantemente fica na praça, em volta da rodoviária.

Dada a condição de morador de rua do denunciado, não se pode afirmar que ele reside nas proximidades do terminal rodoviário. Todavia, as declarações dele evidenciam que está estabelecido naquelas imediações e ali vive.

Não bastassem o reconhecimento e a informação de que o réu vive nas imediações do local do fato, uma testemunha incógnita asseverou que o crime fora praticado por indivíduo conhecido como Serginho. O acusado, quando do preenchimento do formulário de fls. 50, declarou ser conhecido como Serginho.

Evidentemente, a fidedignidade das declarações daquela testemunha não pode ser aferida, pois não foi identificada, nem formalmente inquirida.

A despeito disso, não se pode ignorar a compatibilidade entre as declarações da moradora de rua incógnita e o posterior reconhecimento realizado pelo ofendido.

Conjugados, os elementos acima expostos evidenciam a autoria do fato narrado pela vítima, pelo acusado.

Demonstradas a materialidade delitiva e a autoria, ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade e causas de não aplicação da pena, impõe-se a condenação do réu pela prática do delito descrito no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso VII, do Código Penal.

Passa-se à dosagem das penas.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifico que os registros criminais do acusado ensejam reincidência, a ser sopesada adiante.

A culpabilidade do réu (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta) é elevada para esta modalidade de delito, haja vista o emprego desnecessário de violência, quando já tinha a posse dos bens e contra vítima que não ofereceu resistência.

A motivação do agente, as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Não há, nos autos, informações relevantes sobre a personalidade e conduta social do denunciado.

Considerando a culpabilidade elevada, fixo a pena-base com exasperação de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo, isto é, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Arbitro o dia-multa no valor unitário mínimo, diante da presumível pobreza do réu.

Na segunda etapa da dosagem da sanção, verifico que o acusado é reincidente (art. 61, I, CP), pois cometeu o delito após a condenação no processo de conhecimento nº 0001858-24.2014.8.26.0407 (fls. 110/111). Por conseguinte, agravam-se as sanções em 1/6 (um sexto), as quais passam para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase da dosimetria, presente uma causa de aumento, consistente no emprego de armas brancas (art. 157, § 2º, VII, CP), majoram-se as sanções de 1/3 (um terço), passando-as para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Considerando a reincidência, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

A reincidência basta para determinar o cumprimento da reprimenda corporal em regime inicial mais severo, consoante expressa disposição do Código Penal (art. 33) e consolidado entendimento jurisprudencial. Leia-se:

(...) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. "Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (...). (STF; Primeira Turma; HC 142602 AgR; Relatora: Ministra Rosa Weber; j. 01.09.2017).

Por não preencher requisitos subjetivo (reincidência) e objetivos (quantidade de pena e prática de crime com violência e grave ameaça contra pessoa), o acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

(art. 44, CP), nem à concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA NETO, nascido aos 03/02/1996, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Natalina Gomes da Silva Rodrigues e de Donizete de Souza Neto, inscrito no RG sob o nº 45.924.389-5 SSP/SP, pela prática do crime descrito no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso VII, do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a data da prática delitativa.

A reincidência e o ataque com arma branca denotam o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, decorrente do risco de reiteração e de lesão grave a terceiros. Tais circunstâncias determinam a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Com fundamento nas declarações da vítima e no auto de avaliação (fls. 60), fixo o valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da ação criminosa em R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) (art. 387, IV, CPP).

Cientifique-se a vítima (art. 399, NSCGJ).

Para controle, anoto que o réu está assistido por Defensores nomeados por meio do convênio DPE/Toledo (fls. 117).

Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA